

「금융투자업규정시행세칙」 일부 개정안

금융투자업규정시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2-8조의4를 다음과 같이 신설한다.

제2-8조의4(토지신탁한도의 산정방법) 규정 제3-24조의7에 따른 자기 자본 및 총 예상위험액을 산정하는 방식은 <별표 10의2>와 같다.

별표 3을 별지1과 같이 한다.

별표 5를 별지2와 같이 한다.

별표 10의2를 별지3과 같이 신설한다.

부 칙 <2025. 7. 1.>

제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제2-8조의4 및 별표 10의2는 2025년 12월 31일부터 시행한다.

제2조(적용례) <별표 5> 28.의 개정규정은 규정 시행 이후 취급한 계약부터 적용한다. 다만, 관리형 토지신탁이 아닌 책임준공확약형 토지신탁 계약은 규정 시행 전 취급한 계약이라 하더라도 개정전 산식을 적용하여 신용위험액을 산정한다.

[별지 1]

<별표 3> <개정 2025.7.1.>

부동산신탁업자의 회계처리기준

(제2-2조 관련)

제1조(차입금의 인식) 부동산 신탁업자 명의로 차입하는 자금은 신탁사업을 위한 것이라 하더라도 고유계정의 차입금으로 인식한다. 다만, 차입금에 대한 이행책임을 신탁재산으로 한정하는 등 회계처리기준상 고유계정의 부채 인식 요건을 충족하지 않는 조건으로 국가 또는 공공기관이 직접 대출을 실행하거나 보증을 제공하는 경우에는 고유계정의 차입금으로 인식하지 아니한다.

제2조(신탁위험충당금) 부동산 신탁업자는 신탁업무 수행에 따른 손해배상에 충당하기 위하여 토지신탁 이외의 신탁에 대하여 한국채택국제회계기준서 제1037호에 따라 신탁위험충당금을 적립하여야 한다.

제3조(신탁사업적립금) ① 부동산 신탁업자는 신탁사업으로부터 입게 되는 손실의 보전 등을 위하여 자본금의 총액에 달할 때까지 매회계연도마다 당기순이익의 10분의 1이상을 신탁사업적립금으로 적립하여야 한다.

② 제1항의 신탁사업적립금은 결손금의 보전이나 자본전입외의 목적으로는 사용할 수 없다.

제4조(수익 및 비용의 인식) ① 부동산 신탁업자는 다음 각 호와 같이 수익 및 비용을 인식한다.

1. 삭제

2. 고유계정의 신탁계정에 대한 대여금이자에는 대여기간의 경과에 따라 인식한다. 다만, 규정 제3-7조에 따라 회수의문 또는 추정손실로 분류되는 신탁계정대에 대한 대여금이자에는 현금회수시에 인식한다.

3. 고유자금의 신탁계정 대여에 따른 이자수익은 신탁계정대이자에 계상하여 영업수익으로 표시한다.

4. 신탁사업을 위한 차입금의 이자비용은 신탁계정차이자에 계상하여 영업비용으로 표시한다.

5. 신탁위험충당금전입액은 영업비용으로 표시한다.

② 삭제

[별지 2]

<별표 5> <개정 2012.1.3, 2012.3.27, 2012.8.29, 2013.10.31, 2014.11.5., 2015.3.30., 2016.2.1, 2017.11.14., 2018.6.27., 2020.4.1., 2020.6.18., 2020.12.24. 2021.12.1., 2023.3.15., 2025.7.1.>

금융투자업자의 위험액 산정기준

(제2-4조 관련)

제1장. 시장위험액

제1절. 주식위험액

1. (주식 등의 개별위험액 산정방법)

가. 주식 등의 개별위험액은 포지션에 유동성 및 분산도의 충족여부에 따라 <표1>의 개별위험값을 곱하여 산정한다.

나. 동일한 종목의 주식 등에 대하여 매수포지션과 매도포지션을 함께 보유하는 경우에는 순포지션에 대하여 개별위험액을 산정한다.

다. 기초자산 및 결제월이 동일한 주가지수 선물의 매수포지션과 매도포지션을 함께 보유하는 경우에는 순포지션에 대하여 개별위험액을 산정한다.

<표1> 주식 등의 개별위험값 및 일반위험값

구 분		개별위험값		일반 위험값
		유동성분산도 충족	유동성분산도 미충족	
시장성 있는 주식 등	유가증권시장 및 해외적격시장 주식		4%	8%
	코스닥시장 주식		5%	
	코넥스시장 주식		6%	
	주가지수, 주식바스켓, 상장지수집합투자기구(ETF)****		1%	
	기타 시장성 있는 주식 (협회의 프리보드, 비상장 공모주식 등)		12%	
시장성 없는 주식 등	투자목적의 주식		20%(12%***, 16%***)	-
	매각제한 주식		20%	
	관계 기관 출자 지분*	공공 기관**	8%	
		기타	12%	

* 한국거래소, 한국예탁결제원, 한국증권금융, 증권전산, 한국자금중개를 말한다.

** 공공기관의 운영에 관한 법률 제4조에 따른 공공기관을 말한다.

*** 규정 제3-14조 제1항 제5호 단서에 따라 차감제외되는 자회사 출자지분은 12%의 위험값을 적용하며, 「중소기업창업 지원법」에 따른 중소기업창업투자회사 또는 중소기업창업투자조합에 대한 출자, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 한국벤처투자조합에 대한 출자, 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합에 대한 출자지분, 「자본시장 및

금융투자업에 관한 법률」에 따른 창업·벤처전문 사모집합투자기구에 대한 출자지분, 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법」에 따른 전문투자조합에 대한 출자지분은 16%의 위험값을 적용한다.

**** 시장 불확실성 증대에 따른 시장왜곡을 해소하고 증권시장 안정을 위하여 각 투자자들이 개별 환경에 맞게 2인 이상의 투자자로 구성된 투자신탁(증권시장안정펀드)에 대한 출자를 통해 취득한 집합투자증권의 국내 편입자산에 대하여는 개별위험값 및 일반위험값에 각각 50%를 곱한 값을 적용한다.

2. (주식 등의 유동성 및 분산도 요건)

가. 개별주식의 유동성 및 분산도 요건

1) <표2>에서 정한 유동성 인정지수에 포함되는 개별주식에 대해서는 유동성이 충족된 것으로 본다.

2) 개별주식의 보유금액이 전체 주식 보유금액의 10%이내이면 해당 주식은 분산도가 충족된 것으로 본다.

나. <표2>에서 정한 유동성 인정지수에 포함된 주가지수는 유동성 및 분산도가 충족된 것으로 본다.

다. <표2>의 유동성 인정지수를 추종하는 상장지수집합투자기구(ETF), 주식바스켓은 유동성 및 분산도가 충족된 것으로 본다.

라. 금융투자업자는 전체 주식포지션을 유동성 및 분산도 요건을 충족하는 포지션과 충족되지 않은 포지션으로 구분하여 위험값을 적용할 수 있다.

<표2> 적격시장 및 유동성 인정지수

국 가	적격시장(증권시장, 선물·옵션시장)	유동성 인정지수
한 국	한국거래소(KRX)	• KOSPI200 • KOSPI100 • KOSDAQ150
미 국	뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) NASDAQ(National Association of Securities Dealer Automatic Quotation, Inc.) 미국증권거래소(American Stock Exchange) 시카고상품거래소(Chicago Board of Trade) 시카고상업거래소(Chicago Mercantile exchange) 시카고옵션거래소(Chicago Board Options Exchange)	• Dow Jones Industrial Average • Nasdaq Composite Index • S&P 500
일 본	동경증권거래소(Tokyo Securities Exchange) 오사카증권거래소(Osaka Securities Exchange)	• TOPIX Index • Nikkei 225
독일·스위스	유럽선물거래소(EUREX)	• EURO STOXX 50
영 국	런던증권거래소(London Stock Exchange)	• FTSE 100 • FTSE mid-250

독 일	도이치증권거래소(Deutsche Borse AG)	• DAX
프랑스	파리증권거래소(Euronext Paris)	• CAC 40
홍 콩	홍콩증권거래소(The Stock Exchange of Hongkong Ltd.) 홍콩선물거래소(Hongkong Futures Exchange Ltd.)	• Hang Seng 33 • Hang Seng Index • HSCEI
싱가포르	싱가폴증권거래소 (Singapore Exchange)	• Straits Times Index
호 주	호주증권거래소(Australian Securities Exchange)	• S&P ASX 200 Index
캐나다	캐나다증권거래소(Toronto Stock Exchange)	• S&P TSX 60
스위스	스위스증권거래소(SWX Swiss Exchange)	• SMI
벨기에	벨지움증권거래소(Euronext Brussels)	• BEL 20
오스트리아	오스트리아증권거래소(Vienna Stock Exchange)	• ATX
스웨덴	스웨덴증권거래소(Stockholm Stock Exchange)	• OMX
네덜란드	네덜란드증권거래소(Euronext Amsterdam)	• AEX Index
스페인	스페인증권거래소(Madrid Stock Exchange)	• IBEX 35

3. (주식 등의 일반위험액 산정)

주식 등의 일반위험액은 시장별로 매수포지션 합계액과 매도포지션 합계액의 차액의 절대값에 <표1>의 일반위험값을 적용하여 산정한다.

4. (차익거래에 대한 위험값)

가. 동일한 주가지수 선물에 대하여 결제월이 다르거나 시장이 다른 포지션을 이용한 차익거래의 경우에는 큰 포지션에 2%의 위험값을 적용한다.

나. 주가지수 선물과 당해 지수에 상응하는 주식바스켓(또는 상장지수집합투자기구)을 이용한 차익거래의 경우에는 각각의 포지션에 2%의 위험값을 적용한다.

다. 상장지수집합투자기구와 주식바스켓을 이용한 차익거래의 경우에는 각각의 포지션에 2%의 위험값을 적용한다.

5. (차익거래의 요건)

위의 차익거래에 대한 위험값을 적용하기 위해서는 다음의 요건을 충족하여야 한다.

가. 타 포지션과 분리되어 별도 관리될 것

나. 차익거래 목적으로 계획되고 매매거래됨을 입증할 수 있을 것

다. 주식바스켓에 포함된 주식의 시가총액이 당해 지수 또는 상장지수집합투자기구를 구성하는 주식의 시가총액의 80% 이상일 것

라. 추종하는 지수는 <표2>의 유동성인정 지수일 것

6. (주식 집중위험액의 가산)

가. 특정기업의 주식을 발행주식총수(우선주 포함)의 5%를 초과하여 보유하거나 공매도하는 경우에는 보유비율에 따라 <표3>과 같이 개별위험액을 가산한다.

<표3> 주식 집중위험액의 산정기준

보유비율	위험액 가산
① 주식총수의 5%초과 ~ 15% 이하	5% 초과분 주식 개별위험액의 50%
② 주식총수의 15%초과 ~ 25% 이하	①의 위험액 + 15% 초과분 주식 개별위험액의 100%
③ 주식총수의 25% 초과	②의 위험액 + 25% 초과분 주식 개별위험액의 200%

나. 규정 제3-14조 제1항 제5호 단서에 따라 차감제외되는 자회사 출자지분, 담보권의 실행 등 권리행사 목적을 위해 취득한 주식(취득일로부터 3개월이 경과되지 않은 경우에 한한다)은 집중위험액 산정 대상에 포함하지 아니할 수 있다. 이 경우에도 동 주식에 대한 시장위험액은 산정한다.

다. "가"에도 불구하고, 영업용순자본의 0.5%와 10억원 중 작은 금액 이내의 비상장주식 포지션은 주식 집중위험액 산정대상에 포함하지 아니할 수 있다. 다만, 이 경우에도 비상장주식 보유총액이 영업용순자본의 5%를 초과하는 경우에는 모든 비상장주식에 대해 주식 집중위험액을 산정한다.

라. "다"에 따른 비상장주식 위험 산정시 비상장주식 포지션에서 증권관계기관(금융투자협회, 한국거래소, 한국증권금융, 코스콤, 한국자금중개)에 대한 출자지분은 제외한다.

마. "가"에도 불구하고, 금융투자업자가 취득한 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조에 따른 벤처기업의 주식, 「조세특례제한법」 제7조의4제1항에 따른 중견기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다.)의 주식은 집중위험액 산정 대상에 포함하지 아니할 수 있다. 다만, "가"에 따라 집중위험액을 산정하여야 하는 최초 취득일부터 1년이 경과하지 않은 경우에는 1년에 미달한 날부터 실제로 보유한 기간만큼 "가"에 따라 산정하여야 하는 주식 집중위험액을 가산하여 동 주식에 대한 시장위험액을 산정한다.

바. 금융투자업자가 "마"에 따른 주식을 재취득하는 경우 동 주식은 집중위험액 산정 대상에 포함하지 아니할 수 있다. 다만, 이 경우에도 "마"의 단서규정을 준용한다.

7. (주식 인수위험액의 산정)

가. 주식 등을 인수하기로 계약을 체결한 경우에는 계약확정일로부터 해당주식이 발행되어 입고되기 전날까지 <표4>에 의한 인수위험액을 산정한다.

<표4> 주식 등의 인수위험액 산정식

$\begin{aligned} & \text{인수계약에 따른 위험액} \\ & = (\text{인수대상 증권수} - \text{판매확정 증권수}) \times \text{발행가액} \times \\ & \quad \text{인수대상 증권의 위험값}(\text{개별위험값} + \text{일반위험값}) \times \text{경과일수에 따른 조정비율} \end{aligned}$
--

나. 경과일수에 따른 조정비율은 다음과 같이 한다.

- 1) 계약확정일 ~ 공모개시일 : 20%
- 2) 공모개시일 ~ 공모완료일 : 50%
- 3) 공모완료일 이후 : 100%

다. 발행회사가 부여한 초과배정옵션을 보유한 경우 옵션 등의 권리행사가 가능한 기간 동안에는 초과배정한 주식에 대해서는 인수위험액을 산정하지 아니한다.

제2절. 금리위험액

8. (금리 관련 파생상품의 포지션 상계)

가. 금리 관련 선물 또는 선도의 포지션에 대해서는 이와 일치되는 기초자산의 반대포지션과 상계할 수 있다.

나. 기초자산과 통화가 일치하는 금리 파생상품 사이에 다음의 조건을 충족하는 경우에는 매입 포지션과 매도포지션을 상계할 수 있다.

- 1) 금리선물간 : 만기 차이가 7일 이내일 것
- 2) 선도금리계약(FRA)간, 금리스왑간 : 다음의 모든 요건을 충족할 것
 - ① 변동금리의 기준금리(reference rate)가 동일하고, 이표금리(coupon rate)의 차이가 0.15%p 이내일 것
 - ② 차기 금리변경일까지의 기간(또는 만기)별로 다음 조건을 충족할 것
 - (ㄱ) 만기가 1개월 미만 : 차기 금리변경일 또는 만기가 같을 것
 - (ㄴ) 만기가 1개월 이상 1년 이하 : 차기 금리변경일 또는 만기차이가 7일 이내일 것
 - (ㄷ) 만기가 1년 초과 : 차기 금리변경일 또는 만기차이가 30일 이내일 것
- 3) 금리선도간 : 위의 2)의 ②요건을 충족할 것

9. (금리 관련 파생상품의 위험액 산정)

금리 관련 파생상품을 기초자산 포지션으로 분해하는 방법은 다음과 같다.

가. 선물, 선도, 선도금리계약(FRA)은 국채의 매입포지션과 매도포지션으로 분해한다.

나. 스왑은 두개의 국채포지션의 결합으로 분해한다.

- 1) 변동금리를 수취하고 고정금리를 지급하는 스왑의 경우에는 차기 금리변경일을 만기로 하는 국채를 매입하고 스왑계약 종료일을 만기로 하는 국채를 매도한 것으로 본다.
- 2) 주가지수 변동을 대가로 고정금리 또는 변동금리를 수수하는 스왑의 경우에는 금리 부문은 차기 금리변경일을 기준으로 <표6>에서 정한 만기별로 배정하고, 주가지수부문은 주식 포지션에 배정한다.
- 3) 통화간 스왑의 경우에는 통화별로 <표6>에서 규정한 해당 만기별 기간대에 배정한다.

다. 금리 관련 파생상품의 분해시 국채포지션은 모든 현금흐름을 현재가치로 평가한다. 다만, 현재가치 평가가 곤란한 경우에는 계약상 명목금액으로 평가한다.

10. (금리의 개별위험액 산정)

가. 금리 관련 포지션의 개별위험액은 대상 기초자산의 신용등급 및 잔존만기에 따라 <표5>의 개별위험값을 적용하여 산정한다. 다만, 발행자의 신용등급이 BB+이하인 경우 기초자산의 신용등급과 관계없이 발행자의 신용등급을 기준으로 위험값을 적용한다.

나. 금리 관련 상품의 발행인, 이표금리, 표시통화, 만기가 동일한 경우에는 매입포지션과 매도 포지션을 상계할 수 있다.

<표5> 금리 관련 포지션의 개별위험값

채권의 구분		신용등급	잔존만기	위험값
정부 발행	국채 ^(주1)	-	-	0.0%
	외국 정부 채권 (^{주2})	AAA ~ AA-	-	0.0%
		A+ ~ BBB-	6개월 이하	0.25%
			6개월초과 24개월이하	0.5%
			24개월 초과	1.0%
		BB+ ~ B-	-	4.0%
기업등 발행	우량 채권 (^{주3})	AAA ~ AA-	6개월 이하	0.25%
			6개월초과 24개월이하	0.5%
			24개월 초과	1.0%
			24개월 초과	1.0%
		A+ ~ A-	6개월 이하	0.5%
			6개월초과 24개월이하	1.0%
			24개월 초과	1.6%
		BBB+ ~ BBB-	6개월 이하	1.0%
			6개월초과 24개월이하	1.6%
			24개월 초과	2.4%
		무등급채권		6.0%
	기타 채권	BB+ ~ B-	6개월 이하	4.0%
			6개월초과 24개월이하	8.0%
			24개월 초과	12.0%
		B-미만	6개월 이하	12.0%
			6개월초과 24개월이하	12.0%
			24개월 초과	12.0%
		무등급		12.0%
		원리금정지 ^(주4)		32.0%

주1) 한국 중앙정부, 지방자치단체, 한국은행, 예금보험공사 등에서 발행하거나 전액 지급 보증하는 채권, 특별법에 의해 제도적으로 정부의 결손보전이 이루어지는 공공법인이 발행하거나 전액 지급보증하는 채권을 말한다.

주2) 외국의 중앙정부, 중앙은행 및 국제기구(IMF, IBRD, ADB, EDB등)에서 발행하거나 전액 지급보증하는 채권을 말한다.

주3) 우량채권은 적격금융기관 및 특별법에 의해 설립된 국내법인이 발행하거나 보증한 채권을 포함한다.

주4) 원리금 지급이 정지되었거나, 채권자간 협의 또는 법원의 회사정리절차 등에 의하여 채무 조정 중에 있는 기업이 발행한 채권을 말한다.

주5) 국내 채권에 대한 신용등급은 은행업감독업무시행세칙 <별표3>에 따라 감독원장이 지정하는 적격 외부신용평가기관이 평가한 등급을 적용하고, 외국 채권에 대해서는 바젤은행감독 위원회 회원국 감독당국이 지정한 적격 외부신용평가기관이 평가한 등급을 적용한다.

주6) 단기신용등급, 해외신용등급, 복수의 평가등급 등의 적용에 관하여는 34(거래상대방의

신용등급)을 준용한다.

11. (금리 일반위험액의 산정)

일반위험액은 "만기법"을 이용하여 다음과 같이 산정한다.

- 가. 금리 관련 매입포지션 및 매도포지션에 대해 잔존만기 및 이표금리에 따라 <표6>의 해당 위험값을 곱한 매입위험포지션과 매도위험포지션을 기간대별로 배정한다.
- 나. 동일 기간대 내에서 매입위험포지션과 매도위험포지션을 상계하고, 상계된 위험포지션에 10%의 자본할당율을 곱하여 자본할당액을 산출한다.
- 다. 동일 기간대 내에서 상계하고 남은 잔여 위험포지션을 소그룹별(I, II, III)로 배정하여 상계하고, 상계된 위험포지션에 아래의 자본할당율을 곱하여 자본할당액을 산출한다.
- 1) 소그룹 I 내에서는 자본할당율 40%
 - 2) 소그룹 II 내에서는 자본할당율 30%
 - 3) 소그룹 III 내에서는 자본할당율 30%
- 라. 소그룹 내에서 상계하고 남은 잔여 위험포지션을 인근 소그룹간에 상계하고, 상계된 위험포지션에 40%의 자본할당율을 곱하여 자본할당액을 산출한다.
- 마. 인접 소그룹 내에서 상계하고 남은 잔여 위험포지션을 비인접 소그룹간(소그룹 I 과 소그룹 III)에 상계하고, 상계된 위험포지션에 100%의 자본할당율을 곱하여 자본할당액을 산출한다.
- 바. 나.~마.에서 산출된 자본할당액과 잔여 위험포지션을 합계하여 일반위험액을 산정한다.

<표6> 금리 일반위험액 산정의 만기별 해당위험값 및 자본할당률

구 분		소그룹1				소그룹2			소그룹3							
만 기	이표금리 3%이상	1개월 이하	1~3 개월	3~6 개월	6~12 개월	1~ 2년	2~ 3년	3~ 4년	4~ 5년	5~ 7년	7~ 10년	10~ 15년	15~ 20년	20년 초과		
	이표금리 3%미만	1개월 이하	1~3 개월	3~6 개월	6~12 개월	10~ 19년	19~ 28년	28~ 36년	36~ 43년	43~ 57년	57~ 73년	73~ 93년	93~ 106 년	106 ~ 12년	12~ 20년	20년 초과
해당위험값		0.00 %	0.20 %	0.40 %	0.70 %	1.25 %	1.75 %	2.25 %	2.75 %	3.25 %	3.75 %	4.50 %	5.25 %	6.00 %	8.00 %	12.5 %
상정금리 변동폭		1.00 %p	1.00 %p	1.00 %p	1.00 %p	0.9 %p	0.8 %p	0.75 %p	0.75 %p	0.70 %p	0.65 %p	0.60 %p	0.60 %p	0.60 %p	0.60 %p	0.60 %p
자 본 할 당 률	동일 소그룹내	40%				30%			30%							
	인접 소그룹간	40%						40%								
	비인접 소그룹간	100%														

12. (금리 인수위험액의 산정)

가. 금리위험액 산정대상에 해당하는 자산을 인수하기로 계약을 체결한 경우에는 계약확정일로부터 해당증권이 발행되어 회사에 입고되기 전날까지는 <표7>에 의한 인수위험액을 산정해야 한다.

<표7> 채권 등의 인수위험액 산정식

$$\begin{aligned} & \text{인수계약에 의한 위험액} \\ &= (\text{인수대상 증권수} - \text{판매확정 증권수}) \times \text{발행가액} \\ & \quad \times \text{인수대상 증권의 위험값}(\text{개별위험값} + \text{일반위험값}) \times \text{경과일수에 따른 조정비율} \end{aligned}$$

나. 경과일수에 따른 조정비율은 다음과 같이 한다.

- 1) 계약확정일 ~ 공모개시일 이전 : 20%
- 2) 공모개시일 ~ 공모완료일 : 50%
- 3) 공모완료일 이후 : 100%

제3절. 외환위험액

13. (외환위험액 산정방법)

가. 통화별로 매입포지션과 매도포지션을 상계하여 순포지션을 구한다.

나. 통화별 순포지션에 대하여 기준일 현재 재무제표 작성시 적용한 기준환율을 적용하여 원화로 환산한다.

다. 나.에 따라 산정된 순포지션을 통화별로 집계하여 전체 통화에 대한 순매입포지션 합계액과 순매도포지션 합계액 중에서 큰 금액에 위험값 8%를 곱하여 외환위험액을 산정한다.

라. 금에 대해서는 순포지션에 위험값 8%를 곱하여 외환위험액에 합산한다.

제4절. 집합투자증권등 위험액

14. (보유 집합투자증권 및 수익증권 등의 위험액 산정)

가. 편입자산을 기초자산의 포지션(주식포지션, 금리포지션 등)으로 분해하여 기초자산의 위험액 산정방법을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

나. "가"에도 불구하고 집합투자증권이 다음에 해당하는 경우에는 기초자산이 규정 제3-14조 제1항 제4호 내지 제4의2호에 해당하더라도 차감하지 않고 <표13>의 위험값을 적용하여 신용위험액을 산정한다.

- ① 상장되어 있어 언제든지 매매가능하고 시장성 있는 상장지수집합투자기구(ETF)

② 순자산가치(NAV)가 일일기준으로 산출되고, 환매에 특별한 제한이 없는 경우

다. 수익자가 금융투자회사 1인인 집합투자증권(단독펀드)과 수익증권 등에 대해서는 반드시 편입자산을 기초자산 포지션으로 분해하여 위험액을 산정한다.

라. 편입자산 분해가 곤란한 경우에는 다음과 같이 위험값을 산정한다.

- 1) 집합투자증권에 대하여 적격 신용평가기관의 신용등급이 있는 경우에는 신용등급에 따라 <표8>의 위험값을 적용한다.

<표8> 신용등급에 따른 위험값

신용등급	AAA ~ AA-	A + ~ A-	BBB+ ~ BB-	BB- 미만
위험값(%)	1.6%	4%	8%	12%

- 2) 적격 신용평가기관의 신용등급이 없는 경우에는 약관상 또는 정관상 기초자산의 최대 편입한도에 따라 <표9>의 위험값을 적용한다. 다만, 이 경우 위험값이 높은 편입가능 자산에 대한 편입한도 비율부터 순차적으로 적용한다.

<표9> 집합투자증권의 편입가능자산별 위험값

부동산	유형자산 및 사회기반시설*	기타	주식(관련 파생상품)	채권(관련 파생상품)	집합투자증권		유동성 자산**	외국 통화***
					공모	사모		
60%	24%	16%	12%	4%	6%	12%	0.5%	8%

* 유형자산에서 토지 및 건물 등 부동산은 제외되며 사회기반시설은 규정 제3-6조 제19호의4에 따른 사회기반시설을 말한다.

** 적격금융기관 예금·예치금, MMF, 30일 이내의 금융기관간 단기자금거래(콜론 등)에 의한 자금공여 및 이에 준하는 자산(현금은 제외)

*** 금 포함

마. 편입가능 자산에 대한 편입한도 비율을 파악하기 곤란하거나, 환매청구일로부터 3개월 이후에 환매가 가능하거나, 또는 설정일로부터 3개월 이내에 환매청구가 불가능한 집합투자증권 및 수익증권에 대해서는 24%의 위험값을 적용한다. 다만, 동 위험값이 <표9> 집합투자증권의 편입가능자산별 위험값 보다 낮은 경우에는 <표9> 집합투자증권의 편입가능자산별 위험값을 적용한다.

바. 신탁방식에 의한 투자자예탁금 별도예치금에 대해서는 위험값 0.5%를 적용한다.

15. (판매 집합투자증권의 위험액)

가. 회사가 투자자에게 판매한 집합투자증권에 대해서는 판매금액에 <표 10>의 위험값을 곱하여 위험액을 산정한다.

<표10> 판매 집합투자증권에 대한 위험값

구 분	위험값
집합투자재산이 시가평가 되는 집합투자증권	0.2%
집합투자재산이 시가평가 되지 아니하는 집합투자증권	0.4%

나. 법 제235조제5항에 따라 신탁의 일부해지에 의해 조성된 현금만으로 환매에 응하도록 되어 있는 집합투자증권 판매분에 대해서는 위험액을 산정하지 아니할 수 있다.

제5절. 일반상품 위험액

16. (일반상품 위험액 산정방법)

가. 간편법에 따른 일반상품위험액은 상품별로 총포지션에 대한 위험액과 순포지션에 대한 위험액을 합하여 산정한다.

- 1) 총포지션에 대한 위험액은 상품별 매입포지션과 매도포지션의 합계 포지션에 3%의 위험값을 곱하여 산정한다.
- 2) 순포지션에 대한 위험액은 상품별 매입포지션과 매도포지션을 상계한 잔여 순포지션에 15%의 위험값을 곱하여 산정한다.

나. 만기사다리법에 따른 일반상품위험액은 다음의 방법에 따라 산정한다.

- 1) 매입 및 매도 포지션을 잔존만기에 따라 <표11>의 해당 기간대에 배정한다.
- 2) 동일 기간대 내에서 매입 및 매도 포지션을 상계하고, 남은 포지션은 다음 만기구간으로 이월시켜 해당 만기구간의 포지션과 상계하며, 이러한 과정을 최종만기구간까지 반복한다.
- 3) 동일기간대 내에서 상계되는 매입 및 매도포지션 각각에 대하여 <표11>에서 정한 위험값을 곱하여 구한 금액의 합계액을 자본할당액으로 산정한다.
- 4) 동일기간대별로 차기 만기구간으로 이월되는 잔여순포지션에 대하여 0.6%의 가중치를 곱하여 구한 금액의 합계액을 자본할당액으로 산정한다.
- 5) 기간대별 포지션 상계후 , 최종만기구간대의 잔여포지션에 대하여 15%의 위험값을 곱하여 구한 금액을 자본할당액으로 산정한다.
- 6) 3)~5)에서 산출된 자본할당액의 합계 금액을 일반상품위험액으로 산정한다.

<표11> 만기사다리법의 만기별 가중치

만기구간	위험값
0~1개월 이하	1.5%
1~3개월 이하	1.5%
3~6개월 이하	1.5%
6~12개월 이하	1.5%
1~2년 이하	1.5%
2~3년 이하	1.5%
3년 초과	1.5%

다. 일반 상품들 사이에 대체관계가 밀접하고 최근 1년간 가격의 상관관계가 0.9이상 지속되는 경우에는 동일한 상품으로 분류하여 위험액을 산정한다.

라. 일반상품을 기초자산으로 하는 파생상품은 일반상품의 포지션으로 변환하여 위험액을 산정한다.

제6절. 옵션위험액

17. (옵션의 감마위험액 산정)

가. 감마위험액은 개별 기초자산의 종류별로 다음과 같이 산정한다.

1) 감마위험액 = 옵션포지션 × 1/2 × 감마값 × (상정변동폭)²

2) 옵션포지션은 옵션계약수에 승수를 곱한 금액으로 한다.

3) 상정변동폭은 당해 옵션의 개별 기초자산 종류별로 다음과 같이 적용한다.

① 기초자산이 주식위험액, 외환위험액 산정대상인 경우에는 기초자산에 8%를 곱한 금액으로 한다.

② 금리 관련 옵션의 경우 기초자산 시장가격에 <표12>에서 정하는 상정금리변동폭을 곱하여 산출하고, 기초자산이 채권인 경우에는 <표12>에서 정하는 해당위험값을 곱하여 산출한다.

<표12> 만기기간대별 상정금리변동폭

		소그룹1				소그룹2			소그룹3							
기 간 대	이표금리 3%이상	1개월 이하	1~3 개월	3~6 개월	6~12 개월	1~ 2년	2~ 3년	3~ 4년	4~ 5년	5~ 7년	7~ 10년	10~ 15년	15~ 20년	20년 초과		
	이표금리 3%미만	1개월 이하	1~3 개월	3~6 개월	6~12 개월	10~ 19년	19~ 28년	28~ 36년	36~ 43년	43~ 57년	57~ 73년	73~ 93년	93~ 106년	106~ 12년	12~ 20년	20년 초과
상정금리변동폭		1.00 %p	1.00 %p	1.00 %p	1.00 %p	0.90 %p	0.80 %p	0.75 %p	0.75 %p	0.70 %p	0.65 %p	0.60 %p	0.60 %p	0.60% p	0.60 %p	0.60 %p
해당위험값		0.00 %	0.20 %	0.40 %	0.70 %	1.25 %	1.75 %	2.25 %	2.75 %	3.25 %	3.75 %	4.50 %	5.25 %	6.00 %	8.00 %	12.5 %

③ 기초자산이 상품위험액 산정대상인 경우에는 기초자산에 15%를 곱한 금액으로 한다.

나. 전체 옵션의 감마위험액의 총 합계가 양수(+)인 경우에는 0으로, 음수(-)인 경우에는 그 절대값을 감마위험액으로 한다.

18. (옵션의 배가위험액 산정)

가. 배가위험액은 개별 기초자산의 종류별로 다음과 같이 산정한다.

- 1) 배가위험액=옵션포지션× 배가값 × 기초자산의 변동성 × 0.25
- 2) 옵션포지션은 옵션거래 계약수에 승수를 곱한 금액으로 한다.
- 3) 기초자산의 변동성이 상장시장에서 제공되지 않는 경우에는 금융투자회사가 자체적으로 산정할 수 있다.
- 4) 옵션이 둘 이상인 경우 옵션별 배가위험액의 절대값을 합계하여 산정한다.

나. 배가위험액을 헤지하기 위해 변동성지수 관련 금융상품을 이용할 경우, 동 금융상품은 규정 제3-20조에도 불구하고 일반상품위험액이 아닌 배가위험액을 산정할 수 있다.

19. (깊은 외가격옵션에 대한 위험값 가산)

가. "깊은외가격(deep out of the money) 옵션"이라 함은 옵션의 행사가격과 기초자산 시가의 차이가 기초자산의 시가에 해당위험값(개별위험값+일반위험값)을 곱한 금액보다 큰 외가격 옵션을 말한다.

나. 기초자산이 주식(또는 주가지수)인 깊은외가격 옵션의 매도포지션(ELW 발행 포함)을 보유하고 있는 경우에는 기초자산의 시가에 기초자산 종류별 해당위험값(개별위험값+일반위험값)의 20%를 곱한 금액을 위험액에 가산하되, ELW가 발행 후 사후적으로 깊은 외가격이 된 경우는 가산하지 아니한다.

- 다. 동일한 기초자산에 대해 깊은외가격인 콜옵션 매도포지션과 풋옵션 매도포지션을 동시에 보유하는 경우에는 각각에 대하여 위험액 가산금액을 산정하고 그 중 큰 금액만 가산한다.
- 라. 깊은외가격 옵션의 매도포지션과 동일한 기초자산의 옵션 매수 포지션이 있는 경우에는 이를 상계한 후 순포지션에 기초자산 종류별 해당위험값(개별위험값 + 일반위험값)의 20%를 곱한 금액을 위험액에 가산한다.

19의2. (옵션위험액 산정 면제)

17.~19.에도 불구하고 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항제4호 또는 제5호에 따른 환매청구권에 대하여는 옵션위험액을 산정하지 아니할 수 있다.

제2장. 신용위험액

20. (신용위험액의 산정방법)

가. 신용위험액은 산정대상에 따라 거래상대방별로 <표13>의 위험값을 적용하여 산정한다.

<표13> 거래상대방별 위험값

거래상대방	신용등급	위험값(%)
정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체	-	0.0
외국정부	AAA ~ AA-	0.0
	A+ ~ BBB-	1.0
	BB+ ~ B-	4.0
	B-미만, 무등급	8.0
특별법에 의해 설립된 국내법인, 증권관계기관*, 적격금융기관	AAA ~ AA-	0.8
	A+ ~ A-	1.2
	BBB+ ~ BBB-	2.0
	BB+ ~ B-	6.0
	B-미만	12.0
	무등급	6.0(2.0*)
일반법인	AAA ~ AA-	1.6
	A+ ~ A-	4.0
	BBB+ ~ BBB-	8.0
	BB+ ~ B-	12.0
	B-미만	24.0
	무등급	12.0
해외현지법인 역외금융회사	AAA ~ AA-	2.4
	A+ ~ A-	4.0
	BBB+ ~ BBB-	8.0
	BB+ ~ B-	16.0
	B-미만	32.0
	무등급	16.0
개 인**	-	8.0
공 통	원리금정지	32.0

* 한국거래소, 한국예탁결제원, 한국증권금융을 말하며, 신용평가회사의 신용등급이 없는 경우 위험값은 2.0%로 한다.

** 신용평가회사의 신용등급이 있는 개인에 대해서는 역외금융회사의 신용등급에 따른 위험값을 적용할 수 있다.

나. 규정 제3-14조 제1항 제4호 사목에 따른 기업에 대한 신용공여로서 잔존만기가 3개월을 초과하는 부동산 대출(규정 제3-6조 제19호의3에 따른 국내 주거시설 부동산 및 제19호의4에 따른 사회기반시설 제외)에 대한 위험값은 60%를 적용한다.

다. "가"에도 불구하고 규정 제3-14조 제2항에 따라 급격한 경제여건의 변화 등 불가피한 사유가 있다고 금융위원회가 인정하는 경우에는 규정 제3-14조 제1항 제4호 사목에 따른 기업에 대한 신용공여에 대하여 <표13>의 거래상대방별 위험값에 50%를 곱한 값을 적용할 수 있다. 다만, 규정 제3-14조 제1항 제4호 사목에 따른 기업에 대한 신용공여로서 부동산 대출에 대해서는 그러하지 아니한다.

21. (예금, 예치금, 콜론에 대한 신용위험액)

가. 금융기관에 대한 예금, 예치금, 콜론에 대해서는 장부가액에 거래상대방별 위험값을 곱하여 산정한다.

나. 적격금융기관에 대한 예금, 예치금에 대해서는 위험액을 산정하지 아니한다.

다. 해외 파생상품 거래를 위해 중개업자 등에 예치한 장내파생상품거래예치금 및 장내파생상품 거래매매증거금이 해당국의 관련 법령에 따라 해당 중개업자의 고유재산과 구분되어 별표4에서 정하는 적격금융기관에 의무 예치되고, 관련 법령에 예치기관은 동 예치금 등(증거금 포함, 이하 동일)을 안정적인 방법으로 운용하여야 하며 예치금 등에 대하여 상계·압류·양도·담보 제공 등이 금지되고 중개업자의 인가취소·해산·파산 또는 이에 준하는 경우 발생시 투자자에게 우선 지급되도록 하는 등의 투자자예탁금 보호제도가 규정되어 있는 경우는 위험액을 산정하지 아니하되, 동 예치금 등이 신탁방식으로 운용되는 경우에는 제1장 제4절에 14.(보유 집합투자증권 및 수익증권 등의 위험액 산정)에 따른 신탁방식에 의한 투자자예탁금 별도예치금 위험값을 적용한다.

22. (증권의 대여 및 차입, 환매조건부 증권의 매도 및 매수, 대고객 신용공여에 대한 신용위험액)

가. 증권 대여에 대한 신용위험액은 다음의 산식으로 계산한다.

$$\text{증권 대여의 신용위험액} = [\text{증권 대여액} - \text{담보받은 금액}] \times \text{거래상대방별 위험값}$$

나. 증권 차입에 대한 신용위험액은 다음의 산식으로 계산한다. 다만, 차입한 증권과 동일한 증권을 매도한 경우에는 매도금액에 거래상대방 위험값을 곱한 금액을 차감할 수 있다.

$$\text{증권 차입의 신용위험액} = [\text{담보제공 금액} - \{\text{차입 증권 평가액} \times (1 - \text{차입 증권의 시장위험값})\}] \times \text{거래상대방별 위험값}$$

다. 환매조건부 증권(RP) 매수에 대한 신용위험액은 다음의 산식으로 계산한다.

$$\text{RP매수의 신용위험액} = [\text{환매조건부 매수액} - \{\text{환매조건부 매수 증권의 평가액} \times (1 - \text{동 증권의 시장위험값})\}] \times \text{거래상대방별 위험값}$$

라. 환매조건부 증권(RP) 매도거래에 대한 신용위험액은 다음의 산식으로 계산한다. 다만, 담보 증권이 제3자인 한국예탁결제원에 예탁된 경우에는 신용위험액을 산정하지 않는다.

$$\text{RP매도의 신용위험액} = [\{\text{환매조건부 매도 증권 평가액} \times (1 - \text{동 증권의 시장위험값})\} - \text{환매조건부 매도액}] \times \text{거래상대방별 위험값}$$

마. 대고객 신용공여에 대한 신용위험액은 다음의 산식으로 계산한다.

$$\text{신용공여의 신용위험액} = [\text{신용공여 금액} - (\text{담보평가금액} \times 50\%)] \times \text{거래상대방별 위험값}$$

23. (파생상품에 대한 신용위험액)

가. 파생상품 포지션에 대해서는 시장위험액과 신용위험액을 동시에 산정한다.

나. 시가평가에 의해 증거금이 일별로 징구되는 상장된 파생상품 및 법 제166조의3의 규정에 따른 청산의무거래, 원계약 기간이 14일 이내인 외화 관련 파생상품에 대해서는 신용위험액을 산정하지 아니한다.

다. 파생상품에 대한 신용위험액은 대체비용에 잠재적 위험액을 합제한 금액에 <표13>의 거래 상대방별 위험값을 곱하여 산정한다.

$$\text{파생상품에 대한 신용위험액} = (\text{대체비용} + \text{잠재적 위험액}) \times \text{거래상대방별 위험값}$$

24. (대체비용의 산정)

가. 대체비용이란 거래상대방에게 부도 등의 사건이 발생하여 계약이 전혀 이행되지 않는다고 가정하여 산정하는 비용을 의미한다.

나. 대체비용은 파생상품을 시가평가하여 산정하며, 음수(-)인 경우에는 0으로 한다.

다. 스왑계약에 대한 시가는 수취할 현금흐름의 현재가치에서 지급할 현금흐름의 현재가치를

차감한 금액(관련 계약의 평가이익)으로 한다.

라. 동일인에 대하여 다음의 조건을 충족하면서 법적으로 유효한 양자간 상계(netting)계약 하에 있는 파생상품 거래에 대해서는 포지션을 상계하여 대체비용을 산정한다.

- 1) 거래상대방의 파산 등의 사유 발생시 양 당사자간 모든 채권·채무관계가 상계되어 하나의 채권·채무관계가 된다는 조항이 상계계약에 포함될 것
- 2) 상계계약은 문서로 작성되어야 하며, 거래 일방에 의해 상계의 효력이 전부 또는 일부 정지되거나 배제되는 조항을 포함하지 않을 것
- 3) 거래상대방에게 파산, 부도, 청산 등의 사건이 발생하는 경우 위험부담액이 채권·채무 상계 후 순액으로 제한된다는 내용의 법률의견서를 보관하고 있을 것

25. (잠재적 위험액의 산정)

가. 잠재적 위험액은 계약서 또는 증권에 표시된 계약금액(명목금액)에 거래종류 및 잔존기간에 따른 <표14> 또는 <표15>의 신용환산율을 곱하여 산정한다.

$$\text{잠재적위험액} = \text{계약금액(명목금액)} \times \text{신용환산율}$$

<표14> 파생상품 거래(신용파생상품을 제외)의 신용환산율

잔존기간	금리	통화 및 금	주식 (주가지수)	귀금속 (금제외)	기타 일반상품
1년 이하	0%	1.0%	6.0%	7.0%	10.0%
1년 초과 5년 이하	0.5%	5.0%	8.0%	7.0%	12.0%
5년 초과	1.5%	7.5%	10.0%	8.0%	15.0%

<표15> 신용파생상품의 신용환산율

거래의 종류	거래상대방 신용등급	신용환산율(%)
총수익스왑(TRS) 신용부도스왑(CDS)	BBB+이상	5.0%
	그 밖의 경우	10.0%

※ 금융기관이 보장매도자인 경우의 신용환산율과 보장매입자인 경우의 신용환산율은 동일하게 적용한다.

나. 주식워런트증권(ELW)의 계약금액(명목금액)은 발행조건상 기초자산에 대한 행사가격에 전환비율과 ELW발행수량을 곱한 금액으로 한다.

다. 24.라.1)~3)의 요건을 충족하면서 법적으로 유효한 양자간 상계계약 하에 있는 여러 파생상품 거래에 대해서는 잠재적 위험액을 다음과 같이 산정할 수 있다.

상계후 잠재적 위험액

$$= 0.4 \times \text{총 잠재적 위험액} + 0.6 \times (\text{순대체비용/총대체비용}) \times \text{총 잠재적 위험액}$$

26. (지급보증, 채무보증, 매입보장 약정 등에 대한 신용위험액)

가. 보증기간 또는 약정기간 동안에 보증금액 또는 약정금액 전체에 대하여 <표13>의 거래상대방별 위험값을 곱하여 산정한다. 다만, 부동산채무보증(규정 제3-6조 제19호의4에 따른 사회기반시설 제외)에 대해서는 <표13>의 거래상대방별 위험값에 150%를 곱한 값을 적용하되 거래상대방이 개인 및 공통인 경우에는 그러하지 아니한다.

$$\text{채무보증 등의 신용위험액} = \text{보증금액(또는 약정금액)} \times \text{거래상대방별 위험값}$$

나. 매입보장(또는 유동성보장) 약정을 제공한 증권을 일시적으로 보유하게 되는 경우 동 보유증권에 대해서는 시장위험액을 산정하되 금리 개별위험값은 <표19> 유동화증권의 금리 개별위험값을 적용하며 동 개별위험값이 <표13>의 거래상대방별 위험값보다 낮은 경우에는 <표13>의 거래상대방별 위험값을 적용한다.

다. 매입확약을 제공한 증권을 일시적으로 보유하게 되는 경우 동 보유증권에 대해서는 시장위험액을 산정하되 금리 개별위험값은 32%를 적용한다. 다만, 기초자산의 기한의 이익이 상실된 경우 등에는 보유증권 해당금액을 자기자본에서 차감한다.

라. 유동화증권에 대해 금융투자업자가 별도로 유동화익스포저 또는 CFR(Credit Facility Rating) 등급(이하 이 항에서 "CFR등급 등"이라 한다)을 받은 경우에는 CFR등급 등을 적용할 수 있다. 다만 CFR등급 등에 조건이나 가정 등의 제한이 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

마. 급격한 경제여건의 변화 등 불가피한 사유가 있을 때에는 매입보장약정, 매입확약을 제공한 증권의 보유기간이 일시적이지 않은 경우에도 동 보유증권에 대해서 "나" 및 "다"에 따라 산정된 위험값을 적용할 수 있다.

26의2. (한도대출약정에 대한 신용위험액)

가. 한도대출약정에 따라 대출이 실행된 금액 및 대출이 실행되지 아니한 약정액에 대하여 약정기간 동안 <표13>의 거래상대방별 위험값을 곱하여 산정한다. 다만, 부동산 한도대출약정(규정 제3-6조 제19호의4에 따른 사회기반시설 제외)에 대해서는 <표13>의 거래상대방별 위험값에 150%를 곱한 값을 적용하되 거래상대방이 개인 및 공통인 경우에는 그러하지 아니한다.

$$\text{한도대출약정의 신용위험액} = \text{대출 실행액 및 미실행 약정금액} \times \text{거래상대방별 위험값}$$

27. (대여금, 대출채권, 기타의 금전채권 등에 대한 신용위험액)

가. 장부상 금액에 거래상대방별 위험값을 곱하여 산정한다.

나. "가"에도 불구하고 주식 등의 장내매매 거래와 관련된 미수금등에 대해서는 다음과 같이 신용위험액을 산정한다.

1) 주식 등의 장내매매 거래와 관련하여 거래 체결일과 결제일 사이에 발생하는 미수금에 대해서는 <표13>에도 불구하고, 위험값을 '0'으로 한다.

2) <삭 제> <2016.2.1>

<표13의2> 기간가중 거래상대방별 위험값

<삭 제> <2016.2.1>

28. (책임준공확약형 토지신탁 계약에 대한 신용위험액)

가. 책임준공확약형 토지신탁 계약에 대한 신용위험액은 다음의 산식으로 계산한다.

책임준공확약형 토지신탁 계약의 신용위험액 = 대출원리금 잔액 × 0.5 × 위탁자 및 시공사 신용위험값 × 부동산신탁업자의 손해배상위험값

나. 위탁자 및 시공사의 신용위험값은 다음에 따른다. 다만, 2)와 3)에 대해서는 2)와 3)의 신용위험값에 150%를 각각 곱한 값을 적용하되 거래상대방이 개인인 경우에는 그러하지 아니한다.

1) 위탁자 또는 시공사가 은행의 당좌거래 중지, 법정관리 신청, 화의신청, 워크아웃 지정 및 기업구조조정촉진법 대상기업 등으로 기존 채무에 대해 지급기일 내에 정상적인 방법으로 원리금 상환이 불가능하게 된 경우: 100%

2) 위탁자 또는 시공사의 신용등급이 무등급인 경우(개인 제외): 24%

3) 그 외의 경우: <표13>의 거래상대방별 위험값

다. 위탁자 및 시공사 신용위험값 산정시 위탁자와 시공사가 서로 다른 경우에는 각 당사자의 신용위험값을 각각 곱하여 계산한다. 다만, 위탁자와 시공사가 동일한 경우에는 당사자의 신용위험값을 1회만 반영한다.

라. 부동산신탁업자의 손해배상위험값은 표와 같다.

<손해배상위험값>

구분	위험값
공정률 차이*가 10%p 미만인 경우	15%
공정률 차이*가 10%p 이상 30%p 미만인 경우	30%
공정률 차이*가 30%p 이상이거나 시공사의 책임준공기한이 경과된 경우	50%
신탁회사의 책임준공기한 경과 후 준공된 경우	70%
신탁회사의 책임준공기한이 경과하였으나 미준공된 경우	100%

* 기준일 현재 감리공정확인서에 따른 예정 공정률에서 실제 공정률을 차감하여 산정하며, 예정 공정률이 20% 미만인 경우 공정률 차이가 10%p 미만인 경우로 간주한다

마. 한국금융투자협회의 「책임준공확약 토지신탁 업무처리 모범규준」 또는 「정비사업 업무처리 가이드라인」을 준수하여 체결된 책임준공확약형 토지신탁 계약에 대해서는 ‘대출원리금 잔액’을 ‘대출원리금 잔액의 20%’로 적용한다.

바. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에서 정의하는 정비사업에 준하는 사업을 시행하기 위한 토지신탁 계약에서 「주택도시보증공사」 제16조에 따른 주택도시보증공사의 보증이 포함된 대출로 인해 신탁계정대가 발생하는 경우 ‘대출원리금 잔액’에서 해당 금액만큼 차감한다.

사. 책임준공기한 경과 등의 사유로 향후 발생가능한 손실에 대해 재무제표 상에 충당금으로 인식한 경우 해당 금액만큼 대출원리금 잔액에서 차감한다.

29. (그 밖의 자산에 대한 신용위험액)

가. 영업용순자본 산정시 차감항목에 해당되지 않는 자산 중에서 여타 위험액 산정대상이 아닌 자산에 대해서는 32%의 위험값을 적용한다. 다만, 규정 제3-14조 제1항 제1호에 따라 영업용순자본 차감항목에서 제외되는 금액은 위험액을 산정하지 아니한다.

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제323조의14제1항 및 제394조제1항에 따른 손해배상공동기금을 대용증권으로 납입한 경우 해당 증권은 "가"에 의하여 신용위험액을 산정하되, 시장위험액은 산정하지 아니한다.

30. (신용위험액의 경감)

가. 거래상대방 또는 제3자로부터 담보를 받는 경우에는 신용위험산정대상 금액에서 담보금액을 차감하여 거래상대방 위험값을 적용한다.

나. 거래상대방 또는 제3자로부터 보증을 제공받거나 신용위험을 헤지하기 위하여 신용파생상품을 이용하는 경우에는 신용보장 되는 포지션에 대하여 보증인 또는 보장매도자의 거래상대방별 위험값을 적용한다.

31. (신용위험액을 경감하는 담보의 요건)

가. 적정담보로 인정될 수 있는 담보는 다음 1)~2)와 같다.

- 1) 현금, 예·적금(CD, 기타 유사상품 포함), 금, 정부 및 공공기관 발행채권(BB-이상), 투자등급(BBB-이상) 회사채, 상장주식
- 2) 가격이 일일기준으로 고시되고, 투자대상이 "가."의 적정담보대상으로 한정되어 있는 수익증권 또는 이에 준하는 금융상품

나. 회사는 담보를 적시에 청산하거나 점유할 권리를 가지고 있는 등 법적 확실성을 확보하여야 한다.

31의2. (차감항목에서 제외되는 담보)

규정 제3-14조 제1항 제4호에 따라 차감항목에서 제외되는 담보 및 담보인정비율은 표와 같다.

<담보별 차감제외 인정금액>

담보종류		담보인정비율
현금		100%
예치금, 예·적금, 금, MMF 등		95%
채권	국채, 정부 결손 보전 공공법인 발행 채권	95%
	회사채(AAA~AA-이상)	80%
	회사채(A+~BBB-이상)	70%
상장주식		50%

32. (신용위험액을 경감하는 보증의 요건)

가. 적격 보증인 인정범위

- 1) 거래상대방보다 신용등급이 높은 중앙정부(BIS, IMF, EC 등을 포함), 공공기관
- 2) 특수관계인이 아닌 은행, 증권회사, 종합금융회사, 보험회사
- 3) 신용등급 A-이상의 신용등급을 가진 자

나. 계약요건

- 1) 보증인에 대한 직접적인 채권일 것
- 2) 보증인이 부담하는 의무를 보장계약서에 명확하게 문서화할 것

3) 보증인의 일방적인 보증계약의 취소가 불가능할 것

33. (신용위험액을 경감하는 신용파생상품의 요건)

가. 적격 보장매도자 인정범위

- 1) 거래상대방보다 신용등급이 높은 중앙정부(BIS, IMF, EC 등을 포함), 공공기관
- 2) 특수관계인이 아닌 은행, 증권회사, 종합금융회사, 보험회사
- 3) 신용등급 A-이상의 신용등급을 가진 자

나. 계약요건

- 1) 보장매도자에 대한 직접적인 채권일 것
- 2) 보장매도자의 보장범위와 대상채권을 명확하게 표시할 것
- 3) 보장매도자의 일방적인 보장계약의 취소가 불가능할 것
- 4) 신용파생상품은 보증과 동등한 신용위험경감효과를 가지는 신용부도스왑(CDS) 또는 총수익스왑(TRS)일 것
- 5) 신용파생상품계약서상 신용사건은 다음의 사유를 포함할 것
 - ① 기초채무와 관련된 지급의무를 이행하지 않는 경우
 - ② 파산, 지급불능, 차주의 부채상환 능력상실, 지급예정일에 채무이행을 할 수 없다는 서면 통보 등 이와 유사한 사건이 발생하는 경우
 - ③ 원금, 이자, 수수료 등의 면제 및 지급연기 등 채무재조정을 하는 경우
- 6) 신용파생상품의 기초자산과 준거자산이 불일치하는 경우에는 다음의 요건을 모두 충족하는 내용일 것
 - ① 기초자산과 준거자산의 채무자가 동일할 것
 - ② 기초자산의 변제순위가 준거채무의 변제순위보다 우선하거나 동순위일 것
- 7) 보장매입자가 권리를 행사하기 위하여 보장매도자에게 기초채무를 이전하는 경우 동 보장매입자의 권리를 제한하는 조항이 없을 것
- 8) 보장매입자가 신용사건 발생을 통지할 수 있는 권리를 가지며 신용사건 발생여부를 판단

하는 자가 명확할 것. 다만, 보장매도자가 단독으로 해당 판단을 할 수 있어서는 안됨

34. (신용집중위험액 가산)

가. 동일인 또는 동일기업집단을 대상으로 한 금리위험액 산정대상 및 신용위험액 산정대상 포지션의 합계액이 영업용순자본의 20%를 초과하는 경우 <표16>의 위험액을 신용집중 위험액으로 산정해야 한다.

나. 28.에 의한 신용위험액 산정대상금액은 포지션에서 제외한다.

<표16> 신용집중위험액

초과규모	위험액 가산
영업용순자본의 20%초과 ~ 35% 이하	당해 자산의 금리 개별위험액과 신용위험액을 합산한 금액의 50%
영업용순자본의 35%초과 ~ 50% 이하	당해 자산의 금리 개별위험액과 신용위험액을 합산한 금액의 100%
영업용순자본의 50% 초과	당해 자산의 금리 개별위험액과 신용위험액을 합산한 금액의 200%

다. 동일인의 범위에는 중앙정부, 지방자치단체, 국제기구는 제외하며, 동일기업집단의 범위는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조 제2호에서 정하는 기업집단을 말한다.

35. (거래상대방의 신용등급)

가. 국내법인 등에 대해서는 은행업감독업무시행세칙 <별표3>에 따라 감독원장이 지정하는 적격 외부신용평가기관이 평가한 신용등급을 적용하고, 외국 및 외국법인에 대해서는 바젤은행 감독위원회 회원국 감독당국이 지정한 적격외부신용평가기관의 신용등급을 적용한다

나. 거래상대방의 신용등급이 없는 경우 동 상대방이 가장 최근에 발행한 무보증 회사채 및 기업 어음의 신용등급을 사용할 수 있다.

다. 거래상대방의 단기 신용등급을 이용하는 경우에는 A1은 AA로, A2는 A로, A3는 BBB로, B는 BB로, C이하는 B-미만으로 적용한다.

라. 국내 신용평가회사의 신용등급과 해외 신용평가회사의 신용등급이 있는 경우에는 국내 신용평가회사의 신용등급을 우선 적용한다. 다만, 해외 신용평가회사의 신용등급만 있는 경우에는 다음 <표17>과 같이 신용등급을 전환한다.

<표17> 해외 신용평가등급의 국내신용평가등급으로의 전환

해외신용평가등급	AAA~AA-	A+~A-	BBB+~BB-	BB-미만
국내신용평가등급	AAA	AA+~AA-	A+~BBB-	BBB-미만

- 마. 거래상대방은 실질적인 자금부담 주체를 기준으로 판단하며, 기초자산의 집합(Pool)에 여러 거래상대방이 있는 경우에는 가장 낮은 거래상대방의 신용등급을 적용한다.
- 바. 평가등급이 복수인 경우에는 가장 최근일자의 평가등급을 적용하고, 평가일자가 동일한 경우에는 높은 두 개의 신용등급 중 낮은 신용등급을 적용한다.
- 사. 동일한 거래상대방에 대해 위험값을 2가지 이상 적용할 수 있는 경우에는 높은 위험값을 적용한다.
- 아. 거래상대방이 SPC인 경우에는 실질적으로 SPC를 지배하는 자(무한책임사원, 대주주 등)의 신용등급을 적용한다. 또한, SPC에 대하여 다수가 신용보강을 제공한 경우에는 신용등급이 가장 낮은 신용보강자의 신용등급을 적용한다.
- 자. 결손이 발생할 경우 특별법에 의하여 정부로부터 결손보전을 받을 수 있는 공공법인은 정부의 신용등급을 적용할 수 있다.
- 차. 거래상대방이 집합투자기구인 경우에는 일반법인의 신용등급을 적용한다.

36. (결제기일 경과채권의 위험가산)

결제일이 경과한 채권에 대해서는 <표13>의 거래상대방별 위험값에 경과일수에 따라 다음의 위험값을 더하여 신용위험액을 산정한다.

- 1) 경과일이 0~15일인 경우 : 16%
- 2) 경과일이 16~30일인 경우 : 32%
- 3) 경과일이 31일~60일인 경우 : 48%
- 4) 경과일이 60일 초과인 경우 : 자기자본에서 차감

제3장. 운영위험액

37. <삭 제> <2015.3.30>

38. <삭 제> <2015.3.30>

39. (위험관리수준의 반영)

가. 규정 제3-42조에 의한 위험관리실태 평가대상 금융투자업자에 대해서는 동조 제5항에 따른 위험관리등급에 따라 <표18>의 조정값을 반영하여 운영위험액을 가산 또는 감액한다.

<표18> 위험관리수준 평가결과에 따른 운영위험액 조정값

위험관리등급	조정값	위험관리등급	조정값
1등급	-12%	6등급	+2%
2등급	-8%	7등급	+4%
3등급	-4%	8등급	+6%
4등급	0%	9등급	+8%
5등급		10등급	+10%

나. 위험관리등급은 위험액 산정기준일 전전월부터 최근 1년간 평가등급의 산술평균(소수점 미만 절사)을 적용한다.

제4장. 유동화거래에 대한 위험산정

40. (유동화증권에 대한 위험산정)

유동화증권에 대해서는 다음과 같이 금리 개별위험액 등을 산정한다.

가. 유동화증권(ABS, ABCP 등)에 대한 금리 개별위험액은 잔존만기별로 <표19>의 위험값을 적용한다.

<표19> 유동화증권의 금리 개별위험값

신용 등급	유동화 증권			재유동화 증권		
	6개월 이하	6개월초과 24개월이하	24개월 초과	6개월 이하	6개월초과 24개월이하	24개월 초과
AAA	0.5%	1.0%	1.6%	1.0%	2.0%	3.2%
AA	1.6%	2.4%	4.0%	3.2%	4.8%	8.0%
A	4.0%	6.0%	8.0%	8.0%	12.0%	18.0%
BBB	8.0%	8.0%	8.0%	18.0%	18.0%	18.0%
BB이하 (무등급포함)	자기자본 차감					

* 유동화증권은 ABS, ABCP, MBS 등 자산을 유동화하여 발행된 증권을 말한다.

**한국 중앙정부, 지방자치단체, 한국은행, 예금보험공사 등에서 발행하거나 전액 지급보증하는 유동화증권, 특별법에 의해 제도적으로 정부의 결손보전이 이루어지는 공공법인이 발행하거나 전액 지급보증하는 유동화증권은 정부발행 국채 위험값을 적용한다.

***단기 신용등급을 이용하는 경우에는 A1은 AA로, A2는 A로, A3는 BBB로, B이하는 BB 이하로 적용한다.

나. "가"에도 불구하고, 다음 1)~3)에 해당하는 경우에는 해당금액을 자기자본에서 차감한다.

- 1) 당해 금융투자업자가 매입보장약정 등으로 신용보강한 유동화증권(신용등급을 받지 아니하였거나, 신용등급이 A2 미만 또는 A 미만인 경우에 한한다)을 취득한 후 1개월을 초과하여 보유하는 유동화증권 금액
- 2) 금융투자업자가 보유하고 있는 대출채권 등을 유동화한 증권 중 후순위증권을 매입하는

경우 동 후순위증권 금액

- 3) 금융투자업자가 자산유동화 과정에서 보유 대출채권 등을 SPC에 매각하고, 그 대가로 SPC의 출자지분을 취득하는 경우 동 출자지분 금액

[별지 3]

<별표 10의2> <신설 2025. 7. 1.>

부동산신탁업자의 토지신탁한도 관련 자기자본 및 총 예상위험액 산정기준 (제2-8조의4 관련)

1. 자기자본: 재무상태표상의 자본총계에서 대손준비금을 차감한 금액
2. 토지신탁 관련 총 예상위험액: 차입형 토지신탁 위험액과 책임준공확약형 토지신탁 위험액의 합계금액

가. 차입형 토지신탁 위험액

- 1) 산식 : (신탁계정대 - 대손충당금) × 자산건전성 분류에 따른 비율
- 2) 산정방식
 - 대상 : 신탁계정대 잔액이 있는 토지신탁 계약
 - 자산건전성 분류 : 「금융투자업규정」 <별표 7>의 3.신탁계정대여금 분류 기준을 따름
 - 적용 비율 : 자산건전성 분류에 따라 「금융투자업규정」 제3-14조제1항제9호 각목의 비율을 적용

나. 책임준공확약형 토지신탁 위험액

- 1) 산식 : 대출원리금 잔액 × 0.2(손해배상비율) × 0.5(담보력) × 부동산신탁업자의 손해배상 위험값(<별표 5>의 28.라에 따른 위험값)
- 2) 산정방식
 - 대상 : 규정 제3-22조제1항제12호에 따른 책임준공확약형 토지신탁 계약
 - 정비사업 특례 : 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에서 정의하는 정비사업에 준하는 사업을 시행하기 위한 토지신탁 계약에서 「주택도시보증공사」 제16조에 따른 주택도시보증공사의 보증이 포함된 대출로 인해 신탁계정대가 발생하는 경우 ‘대출원리금 잔액’에서 해당 금액만큼 차감한다.

현행	개정안
<신설> <별표 3> 부동산신탁업자의 회계처리기준 (제2-2조 관련) 제1조(차입금의 <u>계리</u>) 부동산 신탁업자 명의로 차입하는 자금은 신탁사업을 위한 것이라 하더라도 고유계정의 차입금으로 <u>계리한다</u>. 다만, 신탁사업의 임대차계약이 리스회계처리기준에 따른 금융리스로 분류되는 경우 당해 임대차계약과 관련되는 국민주택기금 차입금은 신탁계정대에서 차감하는 형식으로 표시한다. <별표 5> 금융투자업자의 위험액 산정 기준(제2-4조 관련) 1. ~ 27. (생략) 28. (<u>책임준공확약형 관리형토지신탁</u> 계약에 대한 신용위험액) 가. <u>책임준공확약형 관리형토지신탁</u> 계약에 대한 신용위험액은 다음의 산식으로 계산한다.	제2-8조의4(토지신탁한도의 <u>산정방법</u>) 규정 제3-24조의7에 따른 자기자본 및 총 예상위험액을 산정하는 방식은 <별표 10의2>와 같다. <별표 3> 부동산신탁업자의 회계처리기준 (제2-2조 관련) 제1조(차입금의 <u>인식</u>) ----- -----<u>인식</u>한다. 다만, 차입금에 대한 이행책임을 신탁재산으로 한정하는 등 회계처리기준상 고유계정의 부채 인식 요건을 충족하지 않는 조건으로 국가 또는 공공기관이 직접 대출을 실행하거나 보증을 제공하는 경우에는 고유계정의 차입금으로 인식하지 아니한다. <별표 5> 금융투자업자의 위험액 산정 기준(제2-4조 관련) 1. ~ 27. (현행과 같음) 28. (<u>책임준공확약형 토지신탁</u>----- -----) 가. <u>책임준공확약형 토지신탁</u>-----

현행	개정안
책임준공확약형 관리형토지신탁 계약의 신용위험액 = 대출원리금 잔액 × 0.5 × 위탁자 및 시 공사 신용위험값 × 부동산신탁업자의 운영위험값 <신 설> 나. 위탁자 및 시공사 신용위험값 산 정시 위탁자와 시공사가 서로 다른 경우에는 각 당사자의 신용위험값 을 각각 곱하여 계산한다. <단서 신설> 다. 부동산신탁업자의 운영위험값은 규정 <별표9> 금융투자업자의 영 업별 위험값을 적용하여 산정한다.	책임준공확약형 토지신탁 계약의 신용 위험액 = 대출원리금 잔액 × 0.5 × 위탁자 및 시 공사 신용위험값 × 부동산신탁업자의 손해배상위험값 나. 위탁자 및 시공사의 신용위험값은 다음에 따른다. 다만, 2)와 3)에 대 해서는 2)와 3)의 신용위험값에 150%를 각각 곱한 값을 적용하되 거래상대방이 개인인 경우에는 그 러하지 아니한다. 1) 위탁자 또는 시공사가 은행의 당좌거래 중지, 법정관리 신청, 화 의신청, 워크아웃 지정 및 기업구조 조정촉진법 대상기업 등으로 기존 채무에 대해 지급기일 내에 정상적 인 방법으로 원리금 상환이 불가능 하게 된 경우: 100% 2) 위탁자 또는 시공사의 신용등급이 무등급인 경우(개인 제외): 24% 3) 그 외의 경우: <표13>의 거래상 대방별 위험값 다. ----- ----- ----- 다만, 위탁자와 시공사가 동일한 경우에는 당사자의 신용위험값을 1회만 반영한다. 라. ----- 손해배상위험값은 표와 같다.

현행	개정안												
	<u><손해배상위험값></u> <table> <tr> <th>구분</th><th>위험값</th></tr> <tr> <td>공정률 차이*가 10%p 미만인 경우</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>공정률 차이*가 10%p 이상 30%p 미만인 경우</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>공정률 차이*가 30%p 이상이거나 시공사의 책임준공기한이 경과된 경우</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>신탁회사의 책임준공기한 경과 후 준공된 경우</td><td>70%</td></tr> <tr> <td>신탁회사의 책임준공기한이 경과하였으나 미준공된 경우</td><td>100%</td></tr> </table> * 기준일 현재 감리공정확인서에 따른 예정 공정률에서 실제 공정률을 차감하여 산정하며, 예정 공정률이 20% 미만인 경우 공정률 차이가 10%p 미만인 경우로 간주한다. 다. 한국금융투자협회의 「책임준공확약 토지신탁 업무처리 모범규준」 또는 「정비사업 업무처리 가이드라인」을 준수하여 체결된 책임준공확약형 토지신탁 계약에 대해서는 ‘대출원리금 잔액’을 ‘대출원리금 잔액의 20%’로 적용한다 바. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조 제2호에서 정의하는 정비사업에 준하는 사업을 시행하기 위한 토지신탁 계약에서 「주택도시보증법」 제16조에 따른 주택도시보증공사의 보증이 포함된 대출로 인해 신탁계정대가 발생하는 경우 ‘대출원리금 잔액’에서 해당 금액만큼 차감한다.	구분	위험값	공정률 차이*가 10%p 미만인 경우	15%	공정률 차이*가 10%p 이상 30%p 미만인 경우	30%	공정률 차이*가 30%p 이상이거나 시공사의 책임준공기한이 경과된 경우	50%	신탁회사의 책임준공기한 경과 후 준공된 경우	70%	신탁회사의 책임준공기한이 경과하였으나 미준공된 경우	100%
구분	위험값												
공정률 차이*가 10%p 미만인 경우	15%												
공정률 차이*가 10%p 이상 30%p 미만인 경우	30%												
공정률 차이*가 30%p 이상이거나 시공사의 책임준공기한이 경과된 경우	50%												
신탁회사의 책임준공기한 경과 후 준공된 경우	70%												
신탁회사의 책임준공기한이 경과하였으나 미준공된 경우	100%												
<신 설>													
<신 설>													

현행	개정안
<신설>	사. 책임준공기한 경과 등의 사유로 향후 발생가능한 손실에 대해 재무제표상에 충당금으로 인식한 경우 해당 금액만큼 대출원리금 잔액에서 차감한다.
<신설>	<별표 10의2> 부동산신탁업자의 토지신탁한도 관련 자기자본 및 총 예상위험액 산정기준(제2-8조의4 관련)
<신설>	1. 자기자본: 재무상태표상의 자본총계에서 대손준비금을 차감한 금액 2. 토지신탁 관련 총 예상위험액: 차입형 토지신탁 위험액과 책임준공확약형 토지신탁 위험액의 합계금액 가. 차입형 토지신탁 위험액 1) 산식 : (신탁계정대 - 대손충당금) × 자산건전성 분류에 따른 비율 2) 산정방식 · 대상 : 신탁계정대 잔액이 있는 토지신탁 계약 · 자산건전성 분류 : 「금융투자업규정」 <별표 7>의 3.신탁계정대여금 분류 기준을 따름 · 적용 비율 : 자산건전성 분류에 따라 「금융투자업규정」 제3-14조제1항 제9호 각목의 비율을 적용

현행	개정안
<신설>	나. 책임준공확약형 토지신탁 위험액 1) 산식 : 대출원리금 잔액 × 0.2(손해배상비율) × 0.5(담보력) × 부동산신탁업자의 손해배상위험값(<별표 5>의 28.라에 따른 위험값) 2) 산정방식 · 대상 : 규정 제3-22조제1항제12호에 따른 책임준공확약형 토지신탁 계약 · 정비사업 특례 : 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에서 정의하는 정비사업에 준하는 사업을 시행하기 위한 토지신탁 계약에서 「주택도시보증공사」 제16조에 따른 주택도시보증공사의 보증이 포함된 대출로 인해 신탁계정대가 발생하는 경우 '대출원리금 잔액'에서 해당 금액만큼 차감한다. 부칙 <2025. 7. 1.> 제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제2-8조의4 및 별표 10의2는 2025년 12월 31일부터 시행한다. 제2조(적용례) <별표 5> 28.의 개정규정은 규정 시행 이후 취급한 계약부터 적용한다. 다만, 관리형 토지신탁이 아닌 책임준공확약형 토지신탁 계약은 규정 시행 전 취급한 계약이라 하더라도 개정전 산식을 적용하여 신용위험액을 산정한다.